



政府信息公开

当前位置: 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 综合信息 > 通知公告

索引号: XM00126-13-03-2023-124

发布机构: 厦门市自然资源和规划局 厦门市发展和改革委员会 厦门市农业农村局

备注/文号: 厦资源规划〔2023〕415号

发布日期: 2023-10-12

厦门市自然资源和规划局 厦门市发展和改革委员会 厦门市农业农村局关于印发厦门市保障和规范农村一二三产业融合发展用地实施方案的通知

发布时间: 2023-10-12 11:41

A⁺ A⁻ ☆ 打印 分享

各有关单位:

为贯彻落实自然资源部国家发展改革委农业农村部印发的《关于保障和规范农村一二三产业融合发展用地的通知》(自然资发〔2021〕16号)和省自然资源厅省发改委印发的《关于保障和规范农村一二三产业融合发展用地实施细则的通知》(闽自然资发〔2022〕58号),市资源规划局会同市发改委、市农业农村局研究制定了《厦门市保障和规范农村一二三产业融合发展用地实施方案》,现予以印发,请遵照实施。

厦门市自然资源和规划局 厦门市发展和改革委员会

厦门市农业农村局

2023年9月27日

(此件主动公开)

厦门市保障和规范农村一二三产业融合发展用地实施方案

为贯彻落实党中央、国务院优先发展农业农村、全面推进乡村振兴的决策部署,保障农村一二三产业融合发展合理用地需求,根据自然资源部国家发展改革委农业农村部《关于保障和规范农村一二三产业融合发展用地的通知》(自然资发〔2021〕16号)和福建省自然资源厅省发展改革委省农业农村厅《关于保障和规范农村一二三产业融合发展用地实施细则的通知》(闽自然资发〔2022〕58号),结合本市实际,制定本实施方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央关于新时代“三农”工作的决策部署要求，加快实施乡村振兴战略、促进城乡融合发展，畅通城乡要素流动，保障农村一二三产业融合发展合理用地需求，促进农村产业高质量发展。

二、主要措施

（一）明确用地范围和用途

1.用地范围和用途。农村一二三产业融合发展用地是以农业农村资源为依托，拓展农业农村功能，延伸产业链条，涵盖农产品生产、加工、流通、就地消费等环节，用于农产品加工流通、农村休闲观光旅游、电子商务、种源研发生产、科普及配套设施等混合融合的产业用地，不得用于商品住宅、别墅、酒店、公寓等房地产开发，不得擅自改变用途或分割转让转租。

土地用途可确定为工业用地、商业用地、物流仓储用地、科研用地等，对于难以确定土地用途的新产业、新业态，根据具体项目由行业主管部门论证后会同市资源规划部门确定土地用途。

2.负面清单。以下情形禁止纳入农村一二三产业融合发展用地范围：以农村一二三产业融合发展为名开发商品住宅、别墅、酒店、公寓等房地产开发和乱占耕地建房的；利用农村宅基地建设别墅大院和私人会馆的；挖山填湖、削峰填谷、挖湖造景或成片毁林毁草、破坏水域水系等破坏自然风貌、污染生态环境、造成水土流失的；在国家公园、国家级和省级自然保护区、国家级和省级各类自然公园、饮用水水源保护区、重要河道、湖泊、水库管理范围、海洋自然岸线和无居民海岛等重点区域生态保护红线内利用旅游、健康养生、养老、健身休闲、民俗文化等项目进行开发性、生产性建设，以及建设别墅项目或具有别墅风格的经营性项目；法律、法规和国家规定其他禁止的情形。

责任单位：市资源规划局、农业农村局、工信局、发改委、文旅局、商务局，各区政府。

（二）策划生成项目清单

农村一二三产业融合发展项目是指以农业（含林业）为依托，通过工业高新技术对农村产业的渗透、三次产业间的联动与延伸、体制机制的创新等多种方式，将资金、技术、人力及其他资源进行跨产业集约化配置，将农业生产、加工、销售、休闲农业及其他服务业有机整合，形成较为完整的产业链条，实现农村一二三产业协同发展的项目。

按照“因地制宜，突出重点”原则，由农业农村部门牵头策划生成农村一二三产融合发展项目清单、建立项目库。入库项目应符合产业导向、乡村建设和生态环保等相关要求，具有一定投资规模和示范带动作用，能够有效带动农民就业增收、有效推动乡村振兴。各区应于每年第四季度策划生成下一年度农村一二三产业融合发展项目清单，农业农村部门审查通过后建立年度项目库，资源规划部门统筹安排清单项目用地。清单项目纳入本市“三年行动计划及年度实施规划”，优先在空间规划、用地指标、资金扶持、项目建设等方面予以保障。

责任单位：市农业农村局、发改委，各区政府，市资源规划局、财政局。

（三）规划引导和用地管控

1.编制产业规划。充分考虑乡村资源、乡村功能和产业特色、基础设施配套、生态环境保护等多方面因素，尊重农村产业发展规律，整合利用农村各类资源，合理安排农产品加工流通、农村休闲观光旅游、电子商务等农村一二三产融合发展产业项目，各区政府、农业农村部门科学编制符合现代乡村产业体系的农村产业发展规划和产业布局规划。结合农村产业发展规划，经国土空间规划统筹平衡后予以用地空间保障。

责任单位：各区政府，市农业农村局、发改委、资源规划局。

2.强化规划引导。各级国土空间规划要统筹城乡发展空间，整合国土空间资源要素，因地制宜合理安排建设用地规模和布局，与相关专项规划做好衔接，有效保障农村产业融合发展用地需要。各镇（街）启动村庄规划调整或修编，根据产业发展、开发建设时序等统筹优化村庄规划，重点保障农村一二三产业融合发展项目用地空间，促进农村生产、生活、生态空间协调发展。

责任单位：市资源规划局、农业农村局、文旅局，各区政府。

3.统筹产业布局。坚持以国土空间规划为基础，引导农村一二三产业融合发展项目合理选址。规模较大、工业化程度高、分散布局配套设施成本高的产业项目要进产业园区；具有一定规模的农产品加工要向有条件的城镇开发边界内聚集；直接服务种植养殖业的农产品加工、电子商务、仓储保鲜冷链、产地低温直销配送等产业，原则上应集中在行政村村庄建设边界内；可在村庄建设边界外安排少量建设用地用于农村公共公益设施、零星分散的乡村文旅设施及农村新产业新业态等项目，个别以旅游发展为主的建制村可适当放宽，建设用地总规模在全市范围内统筹。

责任单位：各区政府，市资源规划局、发改委、工信局、农业农村局、文旅局、商务局。

4.科学管控规模。在不占用永久基本农田和生态保护红线、不突破国土空间规划建设用地指标等约束条件、不破坏生态环境和乡村风貌的前提下，可在村庄建设边界外安排少量建设用地，并预留不超过5%的规划建设用地机动指标，且一个建制村原则上不得超过5亩，用于农村公共公益设施、零星分散的乡村文旅设施及农村新产业新业态等项目，并依法办理农用地转用审批和供地手续。个别以旅游发展为主的建制村，可适当放宽，建设用地总规模应在全市域内统筹。

责任单位：市资源规划局，各区政府，市农业农村局、文旅局、工信局。

5.规范实施点状布局。农村一二三产业融合发展项目确需使用零星、分散布局的建设用地，且单个项目建设用地总面积不超过30亩的，可依据现有地形地貌和资源条件，因地制宜、节约集约开发建设，可在村庄规划中实施点状布局，实施点状供地。点状配套项目选址应当符合国土空间规划，结合实际用地需求，供地施行分类审批管理。

责任单位：各区政府，市资源规划局、农业农村局。

（四）实行分类审批管理

1.按国有建设用地管理。符合《划拨用地目录》的项目，可采用划拨方式供地。在城镇开发边界内现有产业园区内布局的一二三产业项目用地，以招标、拍卖或者挂牌方式供应土地，符合产业园区要求和本市现行工业用地控制标准的，在签订土地使用权出让合同前，由监管单位与受让人签订产业监管协议。

责任单位：各区政府，市资源规划局、市工信局。

2.按预留发展用地管理。农村集体经济组织可利用集体预留发展用地开发建设农村一二三产业融合发展项目，符合本市农村集体预留发展用地管理政策的，按集体预留发展用地管理。

责任单位：各区政府，市资源规划局、农业农村局、工信局、文旅局。

3.按使用集体建设用地管理。符合国土空间规划、乡村振兴规划、村庄规划等的农村一二三产业融合项目用地，依据《中华人民共和国土地管理法》第六十条规定使用规划确定的建设用地。农村集体经济组织可按照使用方式供应的集体建设用地兴办企业或者与其他单位、个人以土地使用权入股、联营等形式共同举办企业。涉及占用农用地的，依法办理农用地转用审批手续。

使用集体建设用地的项目选址由集体经济组织所在地区人民政府牵头，市资源规划、市农业农村等部门配合，经村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表的同意，建设项目用地规模要符合建设用地控制指标要求和规划设计要求。

责任单位：各区政府，市资源规划局、农业农村局。

4.按设施农用地管理。农村一二三产业融合发展项目用地中，属于农业生产过程中直接用于作物种植和畜禽水产养殖的设施用地，包括生产设施用地和辅助设施用地，在不占用永久基本农田的前提下，按国家、省和市有关规定纳入设施农用地管理。设施农用地由农业经营者、村（居委会）、相关土地权利人三方签订用地协议并按规定备案，不需办理农转用审批。严格控制新增设施农业用地使用一般耕地，确需使用的，应经批准并符合相关标准，并应当在年度内落实“进出平衡”。农村产业融合发展所需建设用地不符合设施农业用地要求的，应依法办理农用地转用审批手续。

责任单位：各区政府，市资源规划局、农业农村局、生态环境局、执法局。

5.按原地类管理。

①在不涉及占用耕地及永久基本农田、不直接固化地面、不改变土地用途的前提下，生态景观、栈道、观景平台，以及零星分散面积不超过200平方米的公共厕所和停车场等农村一二三产业融合发展项目配套的基础设施和公共服务设施用地，可由项目开发主体与土地权利人签订土地使用合同，明确种植、养殖、管护、修复和经营等关系，按原地类管理。

责任单位：市农业农村局、资源规划局、文旅局、市政园林局。

②新增农村道路（在国家公路网络体系之外、宽度小于8米、以服务于农村农业生产为主要用途）在不涉及占用永久基本农田、已纳入经审核的区级进出平衡总体方案的情况下，无需办理用地审批手续。

责任单位：各区政府，市交通运输局、农业农村局、文旅局。

③对自驾车旅居车营地的特定功能区，使用未利用地的，在不改变土地用途、不固化地面的前提下，可按原地类管理。

责任单位：各区政府，市文旅局、资源规划局。

④符合国家有关标准的森林步道，可列入直接为林业生产经营服务的工程设施，由市资源规划部门审批，不需要办理建设用地审批手续。

责任单位：各区政府，市资源规划局、市政园林局。

6.鼓励复合利用

在符合国土空间规划确定的用地类型、控制性高度、乡村风貌以及建筑安全、环保要求、行业主管部门要求的前提下，鼓励对依法登记的宅基地等地上农村集体存量用房进行复合利用，发展乡村民宿、农产品初加工、保鲜存储、电子商务等农村产业，无需办理用地审批手续。需对宅基地上原有建筑物、构筑物翻建、改扩建的，容积率、建筑高度、层数、风貌等应符合国土空间规划要求，按宅基地建房审批规范要求依法依规办理相关手续。

责任单位：各区政府，市农业农村局、建设局、文旅局、工信局、资源规划局。

（五）推动存量盘活

结合本市土地综合整治的试点申报进展情况，探索以镇或村为基本实施单元开展全域土地综合整治。在充分尊重农民意愿前提下，依据区级和镇级国土空间总体规划、村庄规划，统筹农民住宅建设、产业发展、公共服务、基础设施等各类建设用地，有序开展农村宅基地、工矿废弃地以及其他低效闲置建设用地整理，盘活农村存量建设用地，腾挪空间用于支持农村产业融合发展和乡村振兴。

责任单位：各区政府，市资源规划局、农业农村局、建设局、文旅局。

（六）优化审批流程

在村庄建设边界外，具备必要的基础设施条件、使用规划预留建设用地指标的农村产业融合发展项目，在不占用永久基本农田、严守生态保护红线、不破坏历史风貌和影响自然环境安全、不违反国土空间规划强制性内容的前提下，可暂不做规划调整，待项目用地批准后更新相应规划数据库并纳入国土空间规划“一张图”。

责任单位：市资源规划局

(七) 建立退出机制

农村一二三产业融合发展项目因故无法实施、项目主体未按规划确定的用途使用或擅自分割转让转租的，市资源规划等有关部门应按照法律规定、土地有偿使用合同或划拨决定书的约定或规定进行处置、依法收回国有

土地使用权或主张违约责任。项目使用集体建设用地的，由市农业农村和市资源规划部门指导农村集体经济组织按照《中华人民共和国土地管理法》依法收回集体土地使用权。探索在农民集体经济组织依法妥善处理原有用地相关权利人的利益关系后，按照合法、自愿、有偿的原则，农村集体经济组织报经批准用地的人民政府批准，收回集体建设用地使用权，增加乡村产业用地供给。

责任单位：市资源规划局、农业农村局、执法局，各区政府。

(八) 强化用地监管

落实最严格的耕地保护制度，坚决制止耕地“非农化”行为，严禁违规占用耕地进行农村产业建设，防止耕地“非粮化”，不得造成耕地污染。农村一二三产业融合发展用地不得用于商品住宅、别墅、酒店、公寓等房地产开发，不得擅自改变用途或分割转让转租。市资源规划部门会同发改委、农业农村、各区政府及相关行业主管部门加强农村一二三产业融合发展项目用地的监管。市资源规划部门将农村产业融合发展用地情况纳入国土空间基础信息平台 and 国土空间规划“一张图”进行动态监管，并结合国土变更调查进行年度评估。

责任单位：市资源规划局、执法局、农业农村局、发改委、市公安局，各区政府。

三、组织实施

(一) 强化组织领导。农村产业融合用地工作涉及部门广，市资源规划局、发改委、农业农村局、文旅局、工信局、建设局，各区政府等相关部门按职责明确责任分工，加强部门协同，协调各方力量，加大支持力度，统筹做好农业农村发展用地保障工作。

(二) 加强指导服务。深化“放管服”改革，发挥各类服务机构作用，为从事乡村产业的各类经营主体提供高效便捷服务，健全调查分析制度，完善乡村产业监测体系，加强对乡村产业发展情况的分析研判，为科学决策和经营主体发展提供有效服务。

(三) 加强考核监督。定期组织开展农业农村建设用地保障情况评估，切实做好相关政策的落实和指导、监管等工作。对工作不负责、政策落实不到位，影响农业农村优先发展的，依法依规追究责任。

扫一扫在手机上查看当前页面



[设为首页](#) | [隐私保护](#) | [收藏本站](#) | [站点地图](#) | [联系我们](#) | [免责声明](#) | [使用帮助](#)

网站标识码 3502000014  闽公网安备 35020302032660-12号 [闽ICP备2020016967号-1](#)

中文域名: [厦门市自然资源和规划局.政务](#) [闽ICP备2020016967号-3](#)

版权所有: © [厦门市自然资源和规划局](#) 地址: [厦门市思明区湖滨中路518号](#) (资源规划大厦)

邮编: 361012

新媒体矩阵



官方微信



闽政通APP



政府网站
找错



厦门规划展示馆